

연대보증계약서

채권자(갑): ○○○ (또는 법인명) (110111-*****), 서울특별시 ○○구 ○○

채무자(을): 주식회사 선공 (110111-5125178), 서울특별시 영등포구 영등포로 150, 생각공장당 산 A동 616호, 대표이사 최별하

연대보증계약인(병1): 최한옥 (600524-*****), 서울특별시 송파구 올림픽로4길 15, 아시아선수촌아파트 5동 105호

연대보증계약인(병2): 최별하 (890279-*****), 서울특별시 마포구 마포대로 195, 마포래미안푸르지오 103동 1802호

제1조 (목적 및 주계약과의 관계)

- ① 본 연대보증계약서는 2026년 ○월 ○일 채권자(갑)와 채무자(을) 사이에 체결된 "서울특별시 용산구 한남동 486-1 오피스텔 및 공동주택 개발사업" 신축공사 도급계약(계약금액 금 8,000,000,000원, 이하 "주계약")으로부터 발생하거나 장래 발생할 채무를 담보하기 위하여 작성되었으며, 주계약과 불가분의 일체를 이루는 종된 계약이다.
- ② 본 연대보증계약서는 주계약서(붙임 1)를 전제로한다. 주계약의 변경·수정·추가·경신(공사기간 연장, 계약금액 조정, 설계변경, 추가공사 등 명칭을 불문한다)이 있는 경우에도 연대보증계약인은 별도의 재동의 절차 없이 변경된 채무에 대하여 제2조의 범위 내에서 당연히 보증책임을 부담한다.
- ③ 연대보증계약인은 본 연대보증계약서 체결에 앞서 주계약서 전문을 열람·확인하였음을 확인한다.

제2조 (보증의 범위 — 주계약상 일체의 채무)

연대보증계약인은 채무자가 주계약 및 이에 부수하여 체결되는 모든 약정(변경계약, 추가·부속 공사계약, 정산합의서, 각서 등을 포함한다)으로 인하여 채권자에 대하여 부담하는 다음 각 호를 포함한 일체의 채무에 관하여 채무자와 연대하여 이행할 것을 약정한다.

1. 책임준공의무: 주계약상 준공기한 내 공사를 완료하고 사용승인(준공인가)을 득할 의무 및 이를 이행하지 못함으로써 발생하는 지체상금, 손해배상금, 채권자의 대위이행비용 등
2. 기성금·선금금·대여금 등 채무자가 채권자로부터 지급받거나 대여받은 일체 금원의 반환의무 및 그 지연손해금
3. 하자보수의무 및 하자보수보증금 지급의무, 채권자가 하자를 직접 보수하거나 제3자에게 위탁 시행함으로써 지출한 비용의 상환의무(하자담보책임기간 중 발생하는 채무를 포함한다)
4. 주계약의 해제·해지에 따른 원상회복의무, 기지급금 반환의무 및 그로 인한 손해배상의무
5. 위약벌, 지연손해금, 채권자가 채무 추심을 위하여 지출한 소송비용·강제집행비·공증비용 등
6. 전 각 호에 부수하거나 이와 관련하여 발생하는 일체의 채무 및 장래 채무

연대보증계약인은 위 각 호의 채무가 개별적으로 열거되었는지 여부와 관계없이, 주계약으로부터 발생하는 채무자의 모든 채무를 포괄하여 보증함을 확인한다.

제3조 (보증한도액 및 근보증기간)

- ① 보증한도액: 금 구십육억원정(₩9,600,000,000) — 주계약 금액(80억원)의 120%에 상당하는 금액으로, 지체상금·손해배상금·하자보수비용 등을 포함한 총 책임한도로 한다. [※ 실제 예상 손해액 산정 후 조정 가능]
- ② 근보증기간: 도급계약서 계약일로부터 (2026년 ○월 ○일부터) 주계약상 최종정산합의 완료시까지로 하며, 정산합의가 지연되는 경우 근보증기간도 이에 따라 연장된다.
- ③ 근보증기간 중 발생한 채무는 그 이행기가 근보증기간 이후에 도래하더라도 본 보증의 대상이 된다.

제4조 (연대보증의 성질 및 항변권 배제)

- ① 연대보증계약인은 채무자와 연대하여 채무를 부담하며, 민법 제437조에 따른 최고·검색의 항변권을 포기한다.
- ② 연대보증계약인이 2인 이상인 경우 각자 채무 전액에 대하여 이행할 책임을 지며, 연대보증계약인 상호간 분별의 이익(민법 제408조)을 주장하지 아니한다.
- ③ 채권자가 채무자 또는 다른 연대보증계약인에 대한 채권의 전부 또는 일부를 포기·면제·화해하거나, 다른 담보를 변경·해제·감축하더라도 연대보증계약인의 책임에는 영향이 없다.
- ④ 채무자에 대하여 생긴 시효중단, 채무승인 등의 사유는 연대보증계약인에 대하여도 효력이 있다.

제5조 (기한이익의 상실)

채무자에게 주계약 또는 관계 법령상 기한의 이익을 상실할 사유가 발생한 경우, 연대보증계약인에 대하여도 별도의 최고 없이 당연히 기한의 이익이 상실되며, 연대보증계약인은 채권자의 청구 즉시 잔존 채무 전액을 이행하여야 한다.

제6조 (공정증서 작성 및 강제집행의 인낙)

- ① 채무자 및 연대보증계약인은 본 계약 체결일로부터 14일 이내에 공증인가 법무법인 또는 공증인 사무소에 채권자와 함께 출석하여, 본 계약 및 주계약상의 채무 전부에 관하여 "채무자 및 연대보증계약인이 그 채무를 이행하지 아니할 경우 즉시 강제집행을 받아도 이의가 없음을 인낙한다"는 취지의 집행인낙문언이 포함된 공정증서를 작성하는 데 협력한다.
- ② 위 공정증서가 작성된 이후에는 채권자가 별도의 소송절차(지급명령, 소 제기 등)를 거치지 아니하고 위 공정증서 정본에 기하여 채무자 및 연대보증계약인의 재산에 대하여 즉시 강제집행을 신청할 수 있음을 채무자 및 연대보증계약인은 인낙한다.
- ③ 채무자 또는 연대보증계약인이 정당한 사유 없이 제1항의 공정증서 작성에 협조하지 아니하는 경우, 그 자체를 제5조의 기한이익 상실사유로 본다.
- ④ 공정증서 작성에 필요한 인감증명서, 신분증 등 서류는 각 당사자가 자신의 비용으로 준비하며, 공증 수수료는 [채무자 부담]으로 한다.

제7조 (담보의 제공)

연대보증계약인은 채권자의 요청이 있는 경우 자신 소유의 부동산에 관하여 채권최고액 금 구십육억원(제3조 보증한도액과 동액)의 근저당권을 채권자에게 설정하여 주는 데 협조한다.

제8조 (채권양도 및 승계)

- ① 채권자가 주계약 및 본 연대보증계약서상의 채권을 제3자에게 양도하는 경우, 본 보증채무도 이에 수반하여 양수인에게 이전되며 연대보증계약인은 이에 대하여 이의를 제기하지 아니한다.
- ② 연대보증계약인의 상속인은 본 보증채무를 승계한다. 다만 상속인의 한정승인·상속포기 등 법률상 권리는 이 조항으로 제한되지 아니한다.

제9조 (통지)

채권자는 채무자의 기한이익 상실, 주요 채무불이행 등 연대보증계약인의 책임에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우 지체 없이 연대보증계약인에게 통지하며, 연대보증계약인의 서면 요청이 있는 경우 채무자의 채무 잔액 및 이행 현황에 관한 정보를 제공한다.

제10조 (계약의 독립성 및 분리가능성)

주계약의 일부 조항이 무효 또는 취소되더라도, 이미 발생하였거나 발생할 나머지 채무에 대한 연대보증계약인의 책임에는 영향을 미치지 아니한다.

제11조 (관할법원)

본 계약과 관련하여 발생하는 모든 분쟁에 대하여는 채권자가 지정하는 관할법원으로 한다.

제12조 (기타)

본 계약에서 정하지 아니한 사항은 주계약, 민법 및 관계 법령에 따른다.

본 계약을 증명하기 위하여 각 당사자는 작성 일자 및 인적 사항을 확인한 후 아래에 기명날인하며, 각 1통씩 보관한다.

2026년 월 일

채 권 자(갑)

성명(법인명): ○○○ (또는 법인명, 대표이사 성명) (인)

주민등록번호(사업자등록번호): 110111-*****

주소: 서울특별시 ○○구 ○○

채 무 자(을)

성명(법인명): 주식회사 선공, 대표이사 최별하 (인)

주민등록번호(사업자등록번호): 110111-5125178

주소: 서울특별시 영등포구 영등포로 150, 생각공장당산 A동 616호

연대보증계약인(병1)

성명(법인명): 최한옥 (인)

주민등록번호(사업자등록번호): 600524-*****

주소: 서울특별시 송파구 올림픽로4길 15, 아시아선수촌아파트 5동 105호

연대보증계약인(병2)

성명(법인명): 최별하 (인)

주민등록번호(사업자등록번호): 890279-*****

주소: 서울특별시 마포구 마포대로 195, 마포래미안푸르지오 103동 1802호

[별첨] 이행 체크리스트 — 실제 효력 확보를 위해 반드시 진행할 사항

1. 서명·날인 단계

- 연대보증계약인 전원 자필 서명 (민법 제428조의2 — 서면·서명 없으면 보증 자체가 무효)
- 인감도장 날인 + 인감증명서 각 1부 첨부, 또는 본인서명사실확인서로 대체
- 법인(채무자) 인감증명서, 법인등기부등본, 대표자 자격증명 첨부

2. 공정증서(공증) 단계 — 제6조 이행

- 이 문서의 강제집행 인낙 '문구'만으로는 강제집행이 되지 않습니다. 반드시 공증인가 법무법인/공증 사무소에 당사자 전원이 직접 출석하여 별도의 공정증서를 작성해야 실제 집행권원이 생깁니다.
- 공정증서에는 채무액(또는 산정방법)과 강제집행 인낙 문언이 명확히 기재되어야 합니다.
- 채무 금액이 조건부(지체상금·하자보수비용 등)라면 공증인과 사전 협의하여 산정방식을 구체화해야 공정증서로 작성 가능합니다.

3. 법적 한계 — '절대 못 빠져나가게'의 현실적 한도

- 근보증(계속적 보증)은 민법 제428조의3에 따라 반드시 서면으로 특정된 최고액이 있어야 하며, '무제한' 보증은 애초에 법적으로 불가능합니다. 따라서 한도액(제3조)은 실제 예상 손해를 반영해 현실적인 금액으로 정해야 합니다.
- 연대보증계약인이 개인(특히 아버지)인 경우 '보증인 보호를 위한 특별법'의 일부 보호규정(정보제공의무, 근보증기간 관련 규정 등)은 계약으로 완전히 배제되지 않을 수 있습니다.
- 법원은 보증 당시 상황에 비해 현저히 불공정한 조항은 신의칙·공서양속을 이유로 일부 무효로 볼 수 있습니다. '절대적으로' 빠져나갈 수 없는 계약은 존재하지 않으며, 이 초안은 그 여지를 최대한 좁힌 것입니다.

4. 실행력 강화를 위한 추가 권고

- 제7조 근저당권 설정을 실제로 진행하면 인적 보증보다 회수 가능성이 훨씬 높아집니다 — 연대보증 계약인 명의 부동산 등기부등본을 미리 확인하세요.
- 제3조의 보증한도액(96억원)은 예시이며, 지체상금 산정식·하자보수비용 견적 등을 근거로 법무사/변호사와 함께 확정하시길 권합니다.
- 본 초안은 참고용이며, 실제 서명 전 변호사 또는 법무사의 검토를 받으시길 권합니다.